



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 Registro Deliberazioni 27.02.2025	OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva n. 381/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro, avente ad oggetto: opposizione verbale di accertamento – art. 194, comma 1, lett.a), del d.lgs. 267/2000.
---	--

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2025** Addì **27** Del mese di **Febbraio**
Alle ore **15:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria, I convocazione nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI
2	CRISTOFARO	Tommaso	Consigliere	SI
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Consigliere	SI
4	FACCILOLO	Domenico	Consigliere	SI
5	PANAIA	Claudio	Consigliere	SI
6	CARISTO	Francesca	Consigliere	SI
7	MELLACE	Natascia	Consigliere	SI
8	LIOI	Daniela	Consigliere	SI
9	VALLONE	Luigi	Consigliere	SI
10	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	NO
11	OCCHIONOR ELLI	Luca	Consigliere	NO
12	MUCCARI	Pasquale	Consigliere	NO
13	CARABETTA	Stefano	Consigliere	NO

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Claudio Panaia il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preliminarmente si osserva che in data 19 febbraio 2024, ore 16.30, veniva convocato il Consiglio comunale con al n. 5) dell'o.d.g. il seguente oggetto: Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio derivante da Sentenza esecutiva n. 381/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro, avente ad oggetto: opposizione verbale di accertamento- art. 194, comma 1, lett.a), del d.lgs. 267/00.

Dato atto che successivamente allo svolgimento della suddetta seduta di Consiglio comunale, si apprendeva della mancata notifica dell'avviso di convocazione ad un consigliere comunale;

Considerato che la mancata convocazione del consigliere comunale abbia arrecato un vulnus alle prerogative dello stesso, con la conseguenza che l'intera seduta di Consiglio comunale e dunque anche il deliberato di cui al punto n. 5) dell'ordine del giorno della suddetta seduta consiliare, deve intendersi caducato e pertanto sostituito integralmente dal presente provvedimento.

Premesso:

*che il Giudice di Pace di Catanzaro, con Sentenza n.311/2023, pronunciata in data 11.01.2024, nella causa civile vertente tra vertente tra **Faniello Alfredo**, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Vercillo e comune di Squillace, accoglieva il ricorso depositato da **Faniello Alfredo** e, conseguentemente annullava il verbale di accertamento n. PH770/21 del 09.09.2021, elevato dalla Polizia Municipale di Squillace; condannava altresì il predetto Comune al pagamento delle spese e delle competenze di lite che complessivamente liquidava in Euro 193,00 di cui Euro 43,00 per spese, oltre IVA, CNA e rimborso forfettario come per legge;*

che l'avv. Vittorio Vercillo, in data 22.01.2025, notificava atto di precetto;

che per effetto degli atti sopra riportati il Comune di Squillace è tenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 292,00, oltre accessori, per un totale complessivo di Euro 469,06;

Visto:

- L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuor bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2*

lett. a) – b) – c)- d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:

- *Sentenze esecutive*
- *Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- *Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- *Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- *Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Considerato che :

- *nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;*
- *la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;*
- *conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;*

Considerato altresì che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata di recente la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;

Visto l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Rilevato che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sino trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;

***Dato atto che** il debito da riconoscere ammonta a complessivi Euro 469,06 e che lo stesso può essere finanziato mediante imputazione sul cap. 860000 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;*

***Preso atto** dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*

***VISTO** il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;*

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva descritta in premessa per l'importo di Euro 469,06;*
- 2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Cont , ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;*
- 3. di dare atto che il presente deliberato sostituisce integralmente il deliberato di cui al punto n. 5 dell'ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale del 19.02.2025, ore 16.30, ad oggetto: Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio derivante da Sentenza esecutiva n. 381/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro, avente ad oggetto: opposizione verbale di accertamento- art. 194, comma 1, lett.a), del d.lgs. 267/00, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui devono intendersi integralmente richiamate e confermate.*

Con successiva votazione, riportante il seguente risultato: voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Del **27/02/2025**

Delibera n. 4

IL PRESIDENTE

(f.to Claudio Panaia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppina Ferrucci

